



**PUTUSAN**

Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Yyk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yosi Nawa Sena Alias Yosi Bin Haryono
2. Tempat lahir : Yogyakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 45/27 Maret 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : - Keringan Indah RT/RW:011/005 Kel. Karangduren,  
Kec. Sawit, Kab. Boyolali, Jawa Tengah (KTP);  
- Jalan S. Parman no.14 Bantul Warung Kel. Bantul,  
Kec. Bantul, Kab. Bantul, DIY.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta (KTP) / Driver online.

Terdakwa Yosi Nawa Sena Alias Yosi Bin Haryono ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.KAP/09/I/2021/Resnarkoba, tanggal 24 Januari 2021, mulai tanggal 24 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021

Terdakwa Yosi Nawa Sena Alias Yosi Bin Haryono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021

Terdakwa Yosi Nawa Sena Alias Yosi Bin Haryono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021

Terdakwa Yosi Nawa Sena Alias Yosi Bin Haryono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021

Terdakwa Yosi Nawa Sena Alias Yosi Bin Haryono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021

Terdakwa Yosi Nawa Sena Alias Yosi Bin Haryono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021

Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Yyk tanggal 1 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Yyk tanggal 1 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Menyatakan terdakwa Yosi Nawa Sena Alias Yosi Bin Haryono bersalah telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "secara tanpa hak menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (4) UURI Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 60 ayat (5) UURI Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika, sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut umum.
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yosi Nawa Sena Alias Yosi Bin Haryono dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) subsidiair 5 (lima) bulan kurungan.
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) kotak kardus yang berwarna kuning bertuliskan Q&Q japan brand;
    - 2 (dua) butir pil Alganax 1 (Alprazolam);
    - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hijau hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.
  4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).
- Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
  - Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;
  - Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya ;
- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;
- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
- Kesatu
- Bahwa terdakwa Yosi Nawa Sena Alias Yosi Bin Haryono pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021 di Jalan

Hal 2 dari 19 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timoho Gang Gading No.638 Kel. Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, Prop. D.I. Yogyakarta, atau setidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili, secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira pukul 17.45 wib Tim dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan pada saat dilakukan penggeledahan di tempat tinggal orang tua terdakwa di Jalan Timoho Gang Gading No.638 Kel. Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, Prop. D.I. Yogyakarta ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) kotak kardus yang berwarna kuning bertuliskan Q&Q japan brand yang didalamnya terdapat 2 (dua) butir pil Alganax 1 (Alprazolam) dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hijau hitam, yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa. Bahwa terdakwa mendapatkan pil Alganax 1 (Alprazolam) dengan cara membeli dari Saksi Riyadi Nugroho (dalam penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 di Jalan Timoho Gang Gading No.638 Kel. Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, Prop. D.I. Yogyakarta, sebanyak 1 (satu) butir pil Zypras 1 (Alprazolam) dan 5 (lima) butir pil Alganax 1 (Alprazolam) dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah). Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika, oleh karenanya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa menuju ke Kantor Kepolisian Resort Kota Yogyakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah DIY No : 441/00398 tanggal 5 Februari 2021 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti BB/19.E//2021/Sat Resnarkoba dengan No. Kode Laboratorium 001668/T/01/2021 berupa 2 (dua) tablet obat dalam kemasan warna biru dengan tulisan Alganax 1 (Alprazolam) jumlah semula 2 (dua) tablet, diambil untuk pemeriksaan sisa 1 (satu) tablet, mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam Gol IV No. urut 2 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang R.I. Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Atau  
Kedua

Bahwa terdakwa Yosi Nawa Sena Alias Yosi Bin Haryono pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam

Hal 3 dari 19 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Januari tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021 di Jalan Timoho Gang Gading No.638 Kel. Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, Prop. D.I. Yogyakarta, atau setidaknya-tidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah secara tanpa hak menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (4) UU RI Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 di Jalan Timoho Gang Gading No.638 Kel. Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, Prop. D.I. Yogyakarta, terdakwa membeli pil Alganax 1 (Alprazolam) dari saksi Riyadi Nugroho (dalam penuntutan terpisah), sebanyak 1 (satu) butir pil Zypras 1 (Alprazolam) dan 5 (lima) butir pil Alganax 1 (Alprazolam) dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira pukul 17.45 wib Tim dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditempat tinggal orang tua terdakwa di Jalan Timoho Gang Gading No.638 Kel. Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, Prop. D.I. Yogyakarta ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) kotak kardus yang berwarna kuning bertuliskan Q&Q Japan Brand yang didalamnya terdapat 2 (dua) butir pil Alganax 1 (Alprazolam) dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hijau hitam, yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa yang didapatkan dari saksi Riyadi Nugroho. selanjutnya Terdakwa bukanlah pihak yang berwenang (sebagai apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter) dalam hal menerima penyerahan Psikotropika, oleh karenanya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa menuju ke Kantor Kepolisian Resort Kota Yogyakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah DIY No : 441/00398 tanggal 5 Februari 2021 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti BB/19.E/2021/Sat Resnarkoba dengan No. Kode Laboratorium 001668/T/01/2021 berupa 2 (dua) tablet obat dalam kemasan warna biru dengan tulisan Alganax 1 (Alprazolam) jumlah semula 2 (dua) tablet, diambil untuk pemeriksaan sisa 1 (satu) tablet, mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam Gol IV No. urut 2 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (5) Undang-Undang R.I. Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yuyun Handoko, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan saya memberikan keterangan dengan benar dan tidak ada tekanan;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 ada informasi bahwa di daerah Timoho Gondokusuman Yogyakarta ada orang yang menyalahgunakan psikotropika kemudian kami satu Tim dari Polresta Yogyakarta menindak lanjuti laporan masyarakat tersebut pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 pukul 17.45 WIB di Jln. Laksda Adisucipto, Ambarukmo, Kel. Catur Tunggal, Kec. Depok, Sleman kami mengamankan Terdakwa Yosi Nawa Sena , setelah kami interogasi Terdakwa Yosi Nawa Sena mengaku telah mengonsumsi psikotropika jenis Alganak (Alprazolam 1 mg), kemudian Terdakwa Yosi Nawa Sena mengaku masih menyimpan psikotropika jenis Alganak (Alprazolam 1 mg) di rumahnya, kemudian kami pergi ke rumah Terdakwa Yosi Nawa Sena di Jalan Timoho Gang Gading Nomor 638 Kel. Catur Tunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman dan ditempat tersebut kami dengan disaksikan Ketua RT setempat melakukan penggedelahan dan menemukan 2 (Dua) butir psikotropika jenis Alganak (Alprazolam 1 mg), 1 (Satu) buah handphone merk OPPO warna hijau hitam, kemudian Terdakwa Yosi Nawa Sena mengaku mendapatkan psikotropika jenis Alganak (Alprazolam 1 mg) tersebut dari saksi Riyadi Nugroho pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021, setelah itu pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar pukul 23.00 WIB kami mengamankan Terdakwa di depan RS Ludiro Husodo Tama Jalan Wiratama Nomor 4 Tegaltrejo Kota Yogyakarta dengan cara memancing menggunakan handphone milik Terdakwa Yosi Nawa Sena dan saksi Riyadi mengakui pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 telah menjual psikotropika jenis Alganak (Alprazolam 1 mg) sebanyak 6 (enam) butir kepada Terdakwa Yosi Nawa Sena kemudian kami melakukan penggedelahan di rumah saksi Riyadi Nugroho di Sosrodipuran GT I/466 RT. 018 RW. 014 Kel. Sosromenduran

Hal 5 dari 19 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Yyk





Kec. Gedongtengen Kota Yogyakarta dengan disaksikan Ketua RT setempat kami menemukan barang berupa a.1 (satu) buah plastik klip bertuliskan 'RSK PURI NIRMALA' atas nama Riyadi yang didalamnya berisi : a) 10 (sepuluh) butir Pil Psikotropika Gol IV jenis Zypraz (alprazolam 1 mg) dalam kemasan. (Sisa Lab ( 9 Butir), b) 30 (tiga puluh butir) Pil psikotropika Gol IV jenis Esilgan (estazolam 2 mg) dalam kemasan. (Sisa Lab 29 Butir), c) 1 (SATU) buah kartu berobat RS Khusus Puri Nirmala atas nama pasien RIYADI NUGROHO. d) 1 (satu) buah kartu kontrol obat dari RSK. Puri Nirmala. b. 1 (satu) buah Plastik klip berisikan : a) 1 (satu) buah kartu berobat dr. H. Cecep Sugeng K, Sp.KJ (K) b) 10 (sepuluh) butir pil Alprazolam 1 Mg dalam kemasan. (Sisa Lab 9 Butir) c. 1 (satu) buah Hp merk OPPO A 3S warna hitam, d. Uang Sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) - 2 (dua) butir Pil Alganax (Alprazolam 1 Mg) dalam kemasan. (Didapatkan dari RIYADI NUGROHO Alias GEMBUL Bin SURATMADI (Alm), kemudian kami membawa Terdakwa ke Kantor Polersta Yogyakarta untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa Saudara; Riyadi Nugroho alias Gembul mendapatkan psikotropika tersebut dari RSK Puri Nirmala dan dari Dr.H.Cecep Sugeng K,SP.KJ (K);
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa Yosi sebagai wiraswasta/drive online ;
- Bahwa saudara Riyadi Nugroho alias Gembul mempunyai resep untuk menebus psikotropika tersebut yang berasal dari Dr. H. Cecep Sugeng K, SP.KJ (K) dan dari Dr. Sony Surya Sp.S seorang dokter di RSK Puri Nirmala ;
- Bahwa Terdakwa Yosi Nawa Sena transaksi psikotropika di rumahnya Jalan Timoho Gang Gading Nomor 638 Kel. Catur Tunggal, Kec. Depok, Kab.Sleman pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 07.30 WIB ;
- Bahwa Terdakwa Yosi Nawa Sena mengkonsumsi psikotropika tersebut pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 siang hari secara bertahap sebanyak 4 (empat) butir ;
- Bahwa menurut pengakuannya Terdakwa Yosi Nawa Sena membeli psikotropika pada Terdakwa 2 (dua) kali yang pertama 1 (satu) minggu sebelum tertangkap ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa Yosi Nawa Sena sudah kenal saudara Riyadi Nugroho alias Gembul ;
- Bahwa ada percakapan antara Terdakwa dengan saksi Riyadi Nugroho mengenai transaksi psikotropika tersebut melalui handphone mereka ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) kotak kardus yang berwarna kuning bertuliskan Q&QJapan Brand yang didalamnya terdapat
    - 2 (dua) butir pil Psikotropika Golongan IV jenis Alganax (Alprazolam 1mg) dalam kemasan;
    - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hijau-hitam;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;
2. Saksi M. Usup Khamdani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan saya memberikan keterangan dengan benar dan tidak ada tekanan;
  - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 ada informasi bahwa di daerah Timoho Gondokusuman Yogyakarta ada orang yang menyalahgunakan psikotropika kemudian kami satu Tim dari Polresta Yogyakarta menindak lanjuti laporan masyarakat tersebut pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 pukul 17.45 WIB di Jln. Laksda Adisucipto, Ambarukmo, Kel. Catur Tunggal, Kec. Depok, Sleman kami mengamankan Terdakwa Yosi Nawa Sena, setelah kami interogasi Terdakwa Yosi Nawa Sena mengaku telah mengonsumsi psikotropika jenis Alganak (Alprazolam 1 mg), kemudian Terdakwa Yosi Nawa Sena mengaku masih menyimpan psikotropika jenis Alganak (Alprazolam 1 mg) di rumahnya, kemudian kami pergi ke rumah Terdakwa Yosi Nawa Sena di Jalan Timoho Gang Gading Nomor 638 Kel. Catur Tunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman dan ditempat tersebut kami dengan disaksikan Ketua RT setempat melakukan penggeledahan dan menemukan 2 (Dua) butir psikotropika jenis Alganak (Alprazolam 1 mg), 1 (Satu) buah handphone merk OPPO warna hijau hitam, kemudian Terdakwa Yosi Nawa Sena mengaku mendapatkan psikotropika jenis Alganak (Alprazolam 1 mg) tersebut dari saksi Riyadi Nugroho pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021, setelah itu pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar pukul 23.00 WIB kami mengamankan Terdakwa di depan RS Ludiro Husodo Tama Jalan Wiratama Nomor 4 Tegalsrejo Kota Yogyakarta dengan cara memancing menggunakan handphone milik Terdakwa Yosi Nawa Sena dan saksi Riyadi mengakui pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 telah menjual psikotropika jenis Alganak (Alprazolam 1 mg) sebanyak 6 (enam) butir kepada Terdakwa Yosi Nawa Sena kemudian kami melakukan penggeledahan di rumah saksi Riyadi Nugroho di Sosrodipuran GT I/466 RT. 018 RW. 014 Kel. Sosromenduran Kec.

Hal 7 dari 19 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Gedongtengen Kota Yogyakarta dengan disaksikan Ketua RT setempat kami menemukan barang berupa a.1 (satu) buah plastik klip bertuliskan 'RSK PURI NIRMALA' atas nama Riyadi yang didalamnya berisi : a) 10 (sepuluh) butir Pil Psikotropika Gol IV jenis Zypraz (alprazolam 1 mg) dalam kemasan. (Sisa Lab ( 9 Butir), b) 30 (tiga puluh butir) Pil psikotropika Gol IV jenis Esilgan (estazolam 2 mg) dalam kemasan. (Sisa Lab 29 Butir), c) 1 (SATU) buah kartu berobat RS Khusus Puri Nirmala atas nama pasien RIYADI NUGROHO. d) 1 (satu) buah kartu kontrol obat dari RSK. Puri Nirmala. b. 1 (satu) buah Plastik klip berisikan : a) 1 (satu) buah kartu berobat dr. H. Cecep Sugeng K, Sp.KJ (K) b) 10 (sepuluh) butir pil Alprazolam 1 Mg dalam kemasan. (Sisa Lab 9 Butir) c. 1 (satu) buah Hp merk OPPO A 3S warna hitam, d. Uang Sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) - 2 (dua) butir Pil Alganax (Alprazolam 1 Mg) dalam kemasan. (Didapatkan dari RIYADI NUGROHO Alias GEMBUL Bin SURATMADI (Alm), kemudian kami membawa Terdakwa ke Kantor Polersta Yogyakarta untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa Saudara Riyadi Nugroho alias Gembul mendapatkan psikotropika tersebut dari RSK Puri Nirmala dan dari Dr.H.Cecep Sugeng K, SP.KJ (K)
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa Yosi sebagai wiraswasta/drive online ;
- Bahwa saudara Riyadi Nugroho alias Gembul mempunyai resep untuk menebus psikotropika tersebut yang berasal dari Dr. H. Cecep Sugeng K, SP.KJ (K) dan dari Dr. Sony Surya Sp.S seorang dokter di RSK Puri Nirmala ;
- Bahwa Terdakwa Yosi Nawa Sena transaksi psikotropika di rumahnya Jalan Timoho Gang Gading Nomor 638 Kel. Catur Tunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 07.30 WIB ;
- Bahwa Terdakwa Yosi Nawa Sena mengkonsumsi psikotropika tersebut pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 siang hari secara bertahap sebanyak 4 (empat) butir ;
- Bahwa menurut pengakuannya Terdakwa Yosi Nawa Sena membeli psikotropika pada Terdakwa 2 (dua) kali yang pertama 1 (satu) minggu sebelum tertangkap ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa Yosi Nawa Sena sudah kenal saudara Riyadi Nugroho alias Gembul ;
- Bahwa ada percakapan antara Terdakwa dengan saksi Riyadi Nugroho mengenai transaksi psikotropika tersebut melalui handphone mereka ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) kotak kardus yang berwarna kuning bertuliskan Q&Q Japan Brand yang didalamnya terdapat :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) butir pil Psikotropika Golongan IV jenis Alganax (Alprazolam 1mg) dalam kemasan;
  - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hijau-hitam;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;
3. Saksi Riyadi Nugroho Alias Gembul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan kedatangan telah menyalurkan atau menyerahkan/menjual Psikotropika jenis Alganax (Alprazolam 1 mg) dan Zypraz (Alprazolam 1 mg) yang kemudian ditangkap oleh petugas;
  - Bahwa saksi ditangkap dan diamankan oleh petugas polisi pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira pukul 23.00 Wib di depan RS.Ludira Husada Tama jalan Wiratama No.4 Tegalrejo, Kota Yogyakarta, yang saat itu saksi sedang menemani ponakan saksi yang sedang sakit;
  - Bahwa pada saat saksi ditangkap saat itu petugas belum mendapatkan barang bukti, setelah saksi diamankan kemudian diinterogasi kemudian baru dilakukan penggeledahan dirumah tempat tinggal saksi pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 01.00 Wib di Sosrodipuran GT I/466 RT/RW: 18/004 Kel. Sosromenduran, Kec. Gedongtengen, Kota Yogyakarta;
  - Bahwa barang bukti berupa yang ditemukan oleh petugas saat melakukan penggeledahan dirumah saksi :
    - 1 (satu) buah plastik klip bertuliskan RSK PURI NIRMALA atas nama Riyadi yang didalamnya berisi :
      - a. 10 (sepuluh) butir Pil Psikotropika Gol.IV jenis Zypraz (alprazolam 1 mg) dalam kemasan.
      - b. 30 (tiga puluh) butir Pil Psikotropika Gol.IV jenis Esilgan (estazolam 2 mg) dalam kemasan.
      - c. 1 (satu) buah kartu berobat RSK Puri Nirmala atas nama pasien Riyadi Nugroho.
      - d. 1 (satu) buah kartu control obat dari RSK Puri Nirmala.
    - 1 (satu) buah plastik klip berisikan :
      - a. 1 (satu) buah kartu berobat dr.H.Cecep Sugeng K.Sp.KJ (K)
      - b. 10 (sepuluh) butir pil Alprazolam 1 Mg dalam kemasan
        - 1 (satu) buah HP merk OPPO A 3S warna hitam (digunakan untuk komunikasi dengan saudara YOSI NAWA SENA Alias YOSI Bin HARYONO.
      - Uang sejumlah Rp.120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah)
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan petugas saat penggeledahan adalah milik saksi semua
  - Bahwa barang bukti milik saksi tersebut saat dilakukan penggeledahan saksi simpan didalam lemari pakaian di kamar saksi.

Hal 9 dari 19 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan barang bukti tersebut dari hasil periksa yaitu :

- Saat periksa di Dr.SONY SPKJ pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 17.00 Wib mendapatkan 3 macam pil Psikotropika yaitu Pil Psikotropika jenis Zypraz (alprazolam 1 mg) sebanyak 30 (tiga puluh) butir dan Pil Psikotropika jenis Esilgan (estazolam 2 mg) sebanyak 30 (tiga puluh) butir, dan kapsul pendamping 30 butir, dan untuk biaya dokter 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan mengambil obat sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Periksa di dr. H. Cecep Sugeng K,Sp,KJ (K) tanggal 19 Januari 2021 pada sore hari dan mendapatkan 15 (lima belas) pil alprazolam 1 Mg dan 15 (lima belas) butir pil alganax (Alprazolam 1 Mg) saya menebus Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan menebus obatnya Rp.Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa obat-obat hasil periksa dari dokter Sony SPKJ tersebut sebagian saksi konsumsi dan 1 (satu) butir saksi jual sama saudara Yosi Nawa Sena, dan yang dari dr.Cecep Sugeng K, Sp.KJ (K) berupa pil alganax saya jual kepada Yosi Nawa Sena sebanyak 5 (lima) butir dan yang 10 (sepuluh) butir saya minum sendiri;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara Yosi Nawa Sena sekira tahun 2019 sebagai teman ngobrol dan teman ojek online, dan pada saat ngobrol-ngobrol itu saksi ceritera kepadanya;
- Bahwa saksi menjual pil Psikotropika kepada saudara Yosi sebanyak 2 kali yang pertama saksi beri cuma-cuma kemudian yang kedua 6 (enam) butir dibayar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti dipersidangan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik klip bertuliskan RSK PURI NIRMALA atas nama Riyadi yang didalamnya berisi : 10 (sepuluh) butir Pil Psikotropika Gol.IV jenis Zypraz (alprazolam 1 mg) dalam kemasan, 30 (tiga puluh) butir Pil Psikotropika Gol.IV jenis Esilgan (estazolam 2 mg) dalam kemasan, 1 (satu) buah kartu berobat RSK Puri Nirmala atas nama pasien Riyadi Nugroho, 1 (satu) buah kartu control obat dari RSK Puri Nirmala.
  - 1 (satu) buah plastik klip berisikan : 1 (satu) buah kartu berobat dr.H.Cecep Sugeng K.Sp.KJ (K) , 10 (sepuluh) butir pil Alprazolam 1 Mg dalam kemasan
  - 1 (satu) buah HP merk OPPO A 3S warna hitam

Hal 10 dari 19 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(digunakan untuk komunikasi dengan saudara YOSI NAWA SENA

Alias YOSI Bin HARYONO.

- Uang sejumlah Rp.120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah)
- Bahwa barang bukti tersebut benar;
- Bahwa saksi dalam menjual maupun memberi pil Psikotropika dengan saudara Yosi tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang;
- Bahwa saksi tidak bekerja sebagai apoteker, pekerjaan saksi adalah pedagang sandal;
- Bahwa saksi memberikan pil Psikotropika sebenarnya pada saat saksi tengok temen dirumah sakit dan ada janji untuk menyerahkan pil tersebut namun polisi yang datang, kemudian saksi diinterogasi;
- Bahwa saksi berobat lagi walaupun obatnya belum habis obatnya dengan alasan saksi pakai persediaan/stok dirumah;
- Bahwa saksi berobat ke dokter karena susah tidur dan alasan supaya bisa istirahat;
- Saya tidak tahu keluhan-keluhan terdakwa ;
- Bahwa Yosi tidak periksa sendiri ke dokter katanya tidak memiliki kartu berobat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dipersidangan sehubungan dengan terdakwa secara tanpa hak membawa, menyimpan/memiliki pil Psikotropika;
- Bahwa terdakwa diamankan oleh petugas pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021, sekira pukul 17.45 Wib di Jl.Laksda Adisucipto, Ambarukmo, Kel.Caturtunggal, Kec.Depok, Kab.Sleman;
- Bahwa pada saat dilakukan pengamanan oleh petugas tidak ditemukan barang bukti dan setelah terdakwa diinterogasi kemudian petugas melakukan pengeledahan di tempat tinggal orangtua saya di Jalan Timoho Gang Gading No.638 Yogya.Kel.Caturtunggal,Kec.Depok, Kab.Sleman pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira pukul 21.30 Wib dan ditemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) kotak kardus yang berwarna kuning bertuliskan Q&Q Japan Brand yang didalamnya terdapat : 2 (dua) butir Pil Psikotropika Golongan IV jenis Alganax (Alprazolam 1mg) dalam kemasan,
  - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hijau-hitam;
- Bahwa terdakwamendapatkan pil Psikotropika dari saksi Riyadi Nugroho Alias Gembul;
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil Psikotropika dari saksi Riyadi Nugroho Alias Gembul sebanyak 5 (lima) butir pil Alganax (Alprazolam 1 Mg) dan pil zypraz (Alprazolam 1 Mg) sebanyak 1 (satu) butir;

Hal 11 dari 19 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebenarnya saksi Riyadi Nugroho Alias Gembul tidak menjual tapi karena Riyadi baik sama terdakwa kemudian terdakwa beri uang sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) sebagai uang bensin karena telah mengantar pil tersebut kepada terdakwa ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti dipersidangan berupa :
  - 1 (satu) kotak kardus yang berwarna kuning bertuliskan Q&Q Japan Brand yang didalamnya terdapat : 2 (dua) butir pil Psikotropika Golongan IV jenis Alganax (Alprazolam 1mg) dalam kemasan;
  - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hijau-hitam dan terdakwa mengetahui barang bukti tersebut ;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki pil Psikotropika tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang;
- Bahwa terdakwa tidak bekerja sebagai apoteker, pekerjaan terdakwa adalah sebagai Driver online;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Riyadi Nugroho alias Gembul sekira tahun 2019 sebagai teman ngobrol;
- Bahwa terdakwa membeli pil Psikotropika kepada Riyadi Alias gembul sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa pertama kali terdakwa diberi pil Alprazolam akhir Desember, dan yang kedua dirumah orangtua terdakwa di Jalan Timoho Gang Gading No.638 Yogya sebanyak 6 (enam) butir yang terdiri dari 5 (lima) butir pil Alganax (Alprazolam 1 Mg) dan pil zypraz (Alprazolam 1 Mg) sebanyak 1 (satu) butir;
- Bahwa terdakwa meminum pil psikotropika tersebut tidak dengan aturan dari dokter dan tahu dari orang lain;
- Bahwa selain terdakwa membeli dengan saudara Riyadi alias Gembul, terdakwa belum pernah membeli di toko obat maupun kepada orang lain;
- Bahwa Pil yang terdakwa dapat dari Riyadi Alias Gembul, terdakwa konsumsi sendiri sebanyak 4 butir;
- Bahwa tujuan terdakwa meminum pil Psikotropika tersebut karena terdakwa mempunyai beban pikiran dan susah tidur;
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dan bukti surat sebagai berikut:

1. 1 (satu) kotak kardus yang berwarna kuning bertuliskan Q&Q japan brand;
2. 2 (dua) butir pil Alganax 1 (Alprazolam);
3. 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hijau hitam.
4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah DIY No :

Hal 12 dari 19 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

441/00398 tanggal 5 Februari 2021 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti BB/19.E/I/2021/Sat Resnarkoba dengan No. Kode Laboratorium 001668/T/01/2021 berupa 2 (dua) tablet obat dalam kemasan warna biru dengan tulisan Alganax 1 (Alprazolam) jumlah semula 2 (dua) tablet, diambil untuk pemeriksaan sisa 1 (satu) tablet, mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam Gol IV No. urut 2 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan Terdakwa serta alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira pukul 17.45 wib Tim dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditempat tinggal orang tua terdakwa di Jalan Timoho Gang Gading No.638 Kel. Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, Prop. D.I. Yogyakarta ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) kotak kardus yang berwarna kuning bertuliskan Q&Q japan brand yang didalamnya terdapat 2 (dua) butir pil Alganax 1 (Alprazolam) dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hijau hitam, yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa yang didapatkan dari saksi Riyadi Nugroho;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira pukul 23.00 wib didepan RS Ludira Husada Tama Jalan Wiratama No. 4 Tegalrejo, Yogyakarta Tim dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap saksi Riyadi Nugroho dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti :
  - 1 (satu) buah plastik klip bertuliskan RSK Puri Nirmala atas nama Riyadi, yang didalamnya berisi :
    - 10 (sepuluh) butir Pil Psikotropika jenis Zypras (Alprazolam 1 mg),
    - 30 (tiga puluh) butir Pil Psikotropika jenis Esilgan (Estazolam 2 mg),
    - 1 (satu) buah kartu berobat RSK Puri Nirmala atas nama pasien Riyadi Nugroho,
    - 1 (satu) buah kartu kontrol obat dari RSK Puri Nirmala,
    - 1 (satu) buah plastik klip berisikan :
      - 1 (satu) buah kartu berobat dr. H. Cecep Sugeng K, Sp. KJ (K),
      - 1 (satu) buah Hp merk Oppo A3S warna hitam,
      - Uang sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
  - Bahwa terdakwa mendapatkan pil Zypras 1 (Alprazolam) dan pil Alganax 1 (Alprazolam) dengan cara membeli dari saksi Riyadi Nugroho, pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 di Jalan Timoho Gang Gading No.638 Kel. Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, Prop. D.I. Yogyakarta, sebanyak 1 (satu) butir pil Zypras 1 (Alprazolam) dan 5 (lima) butir pil

Hal 13 dari 19 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Yyk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alganax 1 (Alprazolam) dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa telah mengonsumsi 1 (satu) butir pil Zypras 1 (Alprazolam) dan 3 (tiga) butir pil Alganax 1 (Alprazolam);

- Bahwa pil Zypras 1 (Alprazolam) dan pil Alganax 1 (Alprazolam) termasuk Psikotropika golongan IV;

- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah driver online dan tidak mempunyai kewenangan dan keahlian di bidang kesehatan, kedokteran dan farmasi, serta terdakwa bukanlah pihak yang berwenang dalam hal menerima penyerahan psikotropika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang terkait dengan penyalahgunaan Psikotropika, termasuk dalam menerima penyerahan psikotropika berupa pil Zypras 1 (Alprazolam) dan pil Alganax 1 (Alprazolam);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah DIY No : 441/00398 tanggal 5 Februari 2021 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti BB/19.E//2021/Sat Resnarkoba dengan No. Kode Laboratorium 001668/T/01/2021 berupa 2 (dua) tablet obat dalam kemasan warna biru dengan tulisan Alganax 1 (Alprazolam) jumlah semula 2 (dua) tablet, diambil untuk pemeriksaan sisa 1 (satu) tablet, mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam Gol IV No. urut 2 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (5) UURI Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;

2. Secara tanpa hak menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (4) UU RI Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" yaitu setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah dihadapkan seseorang yang mengaku bernama **YOSI NAWA SENA Alias YOSI Bin HARYONO** yang didakwa oleh Penuntut Umum dimana setelah dicocokkan dengan identitas dan surat dakwaan ternyata sesuai, diakui dan dibenarkan sebagai identitasnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesamaan identitas terdakwa dengan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka terdakwa yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah yang diajukan di persidangan sebagai terdakwa. Disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehat jasmani dan rohani, maka sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya, hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Secara tanpa hak menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (4) UU RI Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

Menimbang, bahwa Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan psikotropika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan.

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan dalam Pasal 14 Undang-undang R.I. Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pasal 14 ayat (1) Penyerahan psikotropika dalam rangka peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter.

2. Pasal 14 ayat (2) Penyerahan psikotropika oleh apotek hanya dapat dilakukan kepada apotek lainnya, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter dan kepada pengguna/ pasien.

3. Pasal 14 ayat (3) Penyerahan psikotropika oleh rumah sakit, balai pengobatan, puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan kepada pengguna/pasien.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pasal 14 ayat (4) Penyerahan psikotropika oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, dan balai pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan resep dokter.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira pukul 17.45 wib Tim dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditempat tinggal orang tua terdakwa di Jalan Timoho Gang Gading No.638 Kel. Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, Prop. D.I. Yogyakarta ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) kotak kardus yang berwarna kuning bertuliskan Q&Q japan brand yang didalamnya terdapat 2 (dua) butir pil Alganax 1 (Alprazolam) dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hijau hitam, yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa yang didapatkan dari saksi Riyadi Nugroho.

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan pil Zypras 1 (Alprazolam) dan pil Alganax 1 (Alprazolam) dengan cara membeli dari saksi Riyadi Nugroho, pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 di Jalan Timoho Gang Gading No.638 Kel. Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, Prop. D.I. Yogyakarta, sebanyak 1 (satu) butir pil Zypras 1 (Alprazolam) dan 5 (lima) butir pil Alganax 1 (Alprazolam) dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang terkait dengan penyalahgunaan Psikotropika, termasuk dalam hal menerima penyerahan Psikotropika dan pekerjaan terdakwa adalah driver online dan tidak mempunyai kewenangan dan keahlian di bidang kesehatan, kedokteran dan farmasi, serta terdakwa bukanlah pihak yang berwenang dalam hal menerima penyerahan Psikotropika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah DIY No : 441/00398 tanggal 5 Februari 2021 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti BB/19.E/2021/Sat Resnarkoba dengan No. Kode Laboratorium 001668/T/01/2021 berupa 2 (dua) tablet obat dalam kemasan warna biru dengan tulisan Alganax 1 (Alprazolam) jumlah semula 2 (dua) tablet, diambil untuk pemeriksaan sisa 1 (satu) tablet, mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam Gol IV No. urut 2 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Secara tanpa hak menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (4) UU RI Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi ;

Hal 16 dari 19 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 60 ayat (5) UURI Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa U.U.R.I. No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika selain diancam dengan pidana penjara juga pidana denda maka terhadap terdakwa akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) kotak kardus yang berwarna kuning bertuliskan Q&Q japan brand;
- 2 (dua) butir pil Alganax 1 (Alprazolam);
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hijau hitam.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program

Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Psikotropika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal 17 dari 19 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Yyk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 60 ayat (5) UURI Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **YOSI NAWA SENA Alias YOSI Bin HARYONO** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (4) UURI Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **YOSI NAWA SENA Alias YOSI Bin HARYONO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar uang denda maka diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) kotak kardus yang berwarna kuning bertuliskan Q&Q japan brand;
  - 2 (dua) butir pil Alganax 1 (Alprazolam);
  - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hijau hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Selasa , tanggal 4 Mei 2021, oleh kami, Ida Ratnawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Tri Rachmat Setijanta, S.H., M.H. , Agus Nazaruddinsyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Suwanti, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Fadholi Yulianto, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Rachmat Setijanta, S.H., M.H.

Ida Ratnawati, S.H., M.H.

Agus Nazaruddinsyah, S.H.

Hal 18 dari 19 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Yyk





Panitera Pengganti,

Sri Suwanti, SH